

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אלהואשלה

פ/25/2419

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – החלת חובת הודעה על סיום עסקה מתמשכת על תאגידים בנקאיים ופיננסיים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 39 בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹, בסעיף 39, אחרי "הוראות חוק זה" יבוא "למעט הוראות סעיפים 13א, 22ג(א)(11) ו-(ב)(8), ו-31א(א)(2)",.

דברי הסבר

סעיף 13א לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן – חוק הגנת הצרכן), נחקק במטרה להתמודד עם תופעה של שינוי תנאי ההתקשרות בעסקה לתקופה קצובה ללא ידיעת הצרכן, כך שלעיתים הצרכן נדרש לשלם יותר מכפי שסוכם בעת ההתקשרות. עסקה לתקופה קצובה מוגדרת בחוק הגנת הצרכן כעסקה לתקופה מסוימת לרכישת טובין או שירותים או עסקה שבה, בתקופה מסוימת, נרכשים טובין או שירותים במחיר מוזל שניתנת הטבה אחרת בעבורם וכן עסקה הקשורה לעסקה אחרת, כך שהמחיר בעבור רכישת טובין או שירותים בעסקה אחת מושפע, לתקופה מסוימת, מהמחיר המשולם בעסקה האחרת או משפיע עליו.

חוק הגנת הצרכן מחריג בסעיף 39 את תחולת הוראות החוק על תאגיד בנקאי, מבטח או סוכן ביטוח ונותן שירותים פיננסיים כהגדרתם בחוק. הואיל ושינוי תנאי התקשרות נעשים גם על ידי גופים אלה נראה כי אין מקום להותיר החרגה זו, ויש להגבילם ולהחיל את התנאים החלים בעסקה לתקופה קצובה, שנועדו להגן על הצרכן מפני שינוי תנאי התקשרות ללא ידיעתו.

לפיכך מוצע לתקן את סעיף 39 ולהחיל את הוראות סעיף 13א וכן את הסמכות להטיל עיצום כספי ופיצויים לדוגמה גם בעת הפרת הסעיף על ידי הגופים האמורים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/2487 ; פ/24/1087 ; פ/24/3193) ועל ידי חבר הכנסת פטין מולא וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3215) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/447).

הצעת החוק זהה לפ/25/447 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט בשבט התשפ"ג (20.02.2023)

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.